

△△△△△△ 상임감사

고민

제 목 계약서 작성의 생략가능 기준 준수 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “△△” 이라 한다)은 △△△△의 운영에 관한 법률에 따라 지정된 △△△△△ △△△기관이며 계약 업무는 △△△△△△인 「△△△·△△△△△ 계약사무규칙」의 적용을 받고 있으며,

「△△△·△△△△△ 계약사무규칙」 제2조(다른 법령에과의 관계 등)에 따르면, △△△과 △△△△△의 계약에 관하여 해당 규칙에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 관한 기본적인 사항에 대하여 따르고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립) 제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결할

때에는 다음 각 호의 사항을 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 계약서의 작성을 생략할 수 있다.

같은 법 시행령 제49조(계약서작성의 생략)에 따르면 법 제11조제1항 단서의 규정에 의하여 계약서의 작성을 생략할 수 있는 경우는 다음 각호와 같다.

<개정 1999. 9. 9.>

1. 계약금액이 3천만원이하인 계약을 체결하는 경우
2. 경매에 부치는 경우
3. 물품매각의 경우에 있어서 매수인이 즉시 대금을 납부하고 그 물품을 인수하는 경우
4. 각 국가기관 및 지방자치단체 상호간에 계약을 체결하는 경우
5. 전기·가스·수도의 공급계약등 성질상 계약서의 작성이 필요하지 아니한 경우

또한, △△은 문서 △△부-1400(2015. 2. 24.)호「계약업무 추진시 유의사항 알림」 및 △△△△부-149(2021. 1. 19.)호「일버리기 선정 업무 알림 및 이행 요청」과 관련, △△의 조직 생산성 증진 및 계약업무의 효율성 향상을 위하여 △△부-2080(2021. 3. 10.)호 「계약서 작성의 생략기준 기준 변경 알림」에 따라, 계약금액 1천만원 이하일 경우 계약서 작성을 생략할 수 있으며 생략할 경우에는 계약상대자로부터 승낙서, 협정서 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출 받도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및

△△ 내부 방침 「계약서 작성의 생략기준 기준 변경 알림」에 따라 아래 [표]와 같이 계약금액 1천만원 이하인 경우, 계약서 작성을 생략하여 업무를 추진하고 있으나 승낙서, 협정서 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받지 않고 있는 사실을 확인하였다.

[표] △△△△△△△△△△ 계약서 작성 생략 현황

(단위: 원)

문서번호	제목	건적금액	승낙서, 협정서 등 첨부 여부
△△△△△△-612(2026. 2. 5.)호	△△△△△ △△△△ △△△△△ 정비 시행결의	4,785,000	X
△△△△△△-1334(2026. 3. 21.)호	2026년 △△△ △△△ △△공사 시행결의	9,900,000	X
△△△△△△-1751(2026. 4. 8.)호	구 △△△ △△△ △△△ 처리 시행결의	2,900,000	X
△△△△△△-1793(2026. 4. 10.)호	△△△ △△△△△△△ △△△ 처리 용역 시행결의	1,300,000	X

※ 자료: △△△ 제공 자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 복무감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)